

**PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL (KSO)
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT**

antara

**Rumah Sakit Otak dan Jantung (RSOJ)
Pertamina Royal Biringkanaya Makassar
dengan**

PT. MEDAL DARMA BUANA

No. PIHAK PERTAMA : 1585/U00000/2023-S0

No. PIHAK KEDUA : 028 /SPK /MDB /X /2023 ✓

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **25** (dua puluh lima) bulan **Oktober** Tahun **2023** (dua ribu dua puluh tiga), bertempat di Rumah Sakit Otak dan Jantung (RSOJ) Pertamina Royal Biringkanaya Makassar, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : **dr. Muhammad Ahsan, MARS**
NIK : 6471012504700001
Alamat : Jl. Pajjaiang, Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar
Jabatan : Direktur

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, untuk dan atas nama Rumah Sakit Otak dan Jantung (RSOJ) Pertamina Royal Biringkanaya, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC Nomor Kpts-1559/A00000/2021-S8 tanggal 5 November 2021 dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : **Lukman Hakim**
NIK : 3273023007730003
Alamat : Jl. Grand Galaxy City, Blok RRG No. 9 No. 21,23
Kel. Jakasetia Kec. Bekasi Selatan 17148
Jabatan : Direktur

Dalam hal ini bertindak berdasarkan Anggaran Dasar PT Medal Darma Buana yang dimuat dalam Akta Pendirian Nomor 28, tanggal 15 Februari 2002, dibuat dihadapan Leontine Anggasurya, SH. Notaris di Bandung, dan telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C-08400 HT.01.01. TH.2002, tanggal 16 Mei 2002 yang telah diubah terakhir dengan Akta Nomor 07 tanggal 13 September 2021, dibuat

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II :  ✓

dihadapan Benedict Remard, SH., M.Kn. di Bekasi, dan telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0049421.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 13 September 2021, dari dan dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT Medal Darma Buana yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di Rumah Sakit Otak dan Jantung (RSOJ) Pertamina Royal Biringkanaya, Makassar dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM DAN PENGERTIAN

- 1) Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) **Medxa** adalah sebuah software yang terdiri dari banyak modul aplikasi kompleks dan komprehensif yang terintegrasi pada semua bagian yang ada di rumah sakit.
- 2) **PIHAK PERTAMA** adalah pengguna Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), yakni Rumah Sakit Otak dan Jantung (RSOJ) Pertamina Royal Biringkanaya yang berkedudukan di Jl. Pajjiaiang, Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90552
- 3) **PIHAK KEDUA** adalah penyedia SIMRS, yakni **PT. MEDAL DARMA BUANA**
- 4) **PIHAK EKSTERNAL** adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA** khusus untuk integrasi Sistem dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Swasta maupun Badan.
- 5) **KSO** adalah Kerja Sama Operasional dalam jangka waktu tertentu, yang merupakan penggunaan barang-barang milik **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 6) **Masa berlaku KSO** adalah masa berlakunya perjanjian setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan 60 (enam puluh) bulan.
- 7) **Kustomisasi Produk** adalah pekerjaan penyesuaian program yang dilakukan **PIHAK KEDUA** selama masa KSO atas permintaan **PIHAK PERTAMA** yang disampaikan secara tertulis, disebabkan adanya peraturan atau bisnis proses yang berkembang, terhadap modul-modul aplikasi yang ada dalam ruang lingkup yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- 8) **Transfer Knowledge** adalah suatu bentuk pelatihan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada User **PIHAK PERTAMA**.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

- 9) **Down Time** adalah jumlah waktu dimana aplikasi (berkaitan dengan software atau server) secara keseluruhan tidak dapat beroperasi yang diakibatkan oleh kesalahan software (bukan karena Server, Jaringan dan Force Majeure).
- 10) **Cloud Server** adalah server yang disediakan oleh provider , tempat dimana database dan aplikasi SIMRS Medxa di install.
- 11) **Onsite Support** adalah konsultan pendampingan di Rumah Sakit yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam membantu kelancaran operasional SIMRS sesuai dengan lama waktu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- 12) **Online Support** adalah dukungan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** selama masa KSO.

PASAL 2

OBYEK PERJANJIAN

Pelaksanaan Pekerjaan harus dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari **PIHAK PERTAMA** menurut dasar-dasar Pekerjaan sebagai berikut:

- 1) Obyek Perangkat Lunak (Software) dalam perjanjian KSO ini adalah **Program Aplikasi SIMRS Medxa** yang terdiri dari modul-modul aplikasi sebagai berikut:

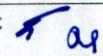
a) Modul Pelayanan

PENDAFTARAN

- 1 Antrean Pendaftaran
- 2 Antrean Poliklinik
- 3 Pendaftaran Rawat Jalan
- 4 Pendaftaran Rawat Darurat
- 5 Pendaftaran Rawat Inap
- 6 Pendaftaran Bayi Lahir
- 7 Pendaftaran Non Pasien
- 8 Pendaftaran Online (website)
- 9 Pendaftaran Pasien Tidak dikenal
- 10 Anjungan Pendaftaran Mandiri

PELAYANAN MEDIS

- 11 Rawat Jalan
- 12 IGD
- 13 Rawat Inap
- 14 Rawat Intensif

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

- 15 Bed Management
- 16 Medical Check Up
- 17 Homecare
- 18 Penjadwalan Dokter

PENUNJANG MEDIS

- 19 Laborat PK
- 20 Laborat PA
- 21 Radiologi
- 22 Rehabilitasi Medik
- 23 Bank Darah
- 24 Bedah Sentral
- 25 Kamar Jenazah
- 26 Ambulance
- 27 Gizi

FARMASI

- 28 Antrian Farmasi
- 29 Order Resep
- 30 Transaksi Resep
- 31 Retur Obat Resep
- 32 Monitoring Klaim Obat

ASURANSI

- 33 Data Penjamin
- 34 Dokumen Kerjasama
- 35 Setting

BILLING KASIR

- 36 Antrian Kasir
- 37 Proses Pembayaran Billing
- 38 Proses Batal Billing
- 39 Penerimaan Kasir (back office)
- 40 Transaksi Non Pasien
- 41 Manajemen Tarif & Costing

ELEKTRONIK REKAM MEDIS

- 42 Rekam Medis Rawat Jalan
- 43 Rekam Medis IGD

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

- 44 Assement Rawat Jalan
- 45 Triage IGD
- 46 Persetujuan/ Penolakan Tindakan
- 47 Resume Pasien
- 48 General dan Inform Consent
- 49 Transfer Rawat Inap
- 50 Keperawatan
- 51 Gizi
- 52 Farmasi
- 53 CPPT
- 54 Penunjang
- 55 Tindakan Medis Operatif dan Non Operatif
- 56 ICU
- 57 Pengkajian Khusus
- 58 Dokumen ERM
- 59 Laporan RL

CLINICAL PATHWAY

- 60 Setting Clinical Pathway
- 61 Proses Clinical Pathway
- 62 Laporan Clinical Pathway

ASUHAN KEPERAWATAN

- 63 Setting Data Master
- 64 Mapping
- 65 Asuhan Keperawatan (SDKI, SIKI, SLKI)

ASUHAN GIZI

- 66 Setting Data Master
- 67 Screening Tools
- 68 Asuhan Gizi (ADIME)

ASUHAN FARMASI

- 69 Konsolidasi Obat
- 70 Kajian Resep dan Obat

MOBILE APPS PASIEN

- 71 Reservasi Pasien
- 72 Informasi pelayanan dan Jadwal

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

- 73 Survei Kepuasan Pelanggan
- 74 Resume Medis Pasien
- 75 Informasi Tagihan dan Resep

MOBILE APPS DOKTER

- 76 Informasi Jadwal Praktek, Visite, Konsul
- 77 Informasi Remunerasi dan Jasa Medis
- 78 Informasi Penggajian
- 79 Permohonan Ubah Jadwal
- 80 Digital Signature

MOBILE APPS PERAWAT & KARYAWAN

- 81 Absensi Karyawan
- 82 Informasi Remunerasi dan Jasa Medis, Slip Gaji
- 83 Permohonan Cuti
- 84 Digital Signature

MODUL BPJS

- 85 Peserta BPJS
- 86 PRB BPJS
- 87 SEP BPJS
- 88 Rujukan BPJS
- 89 Pengajuan Klaim BPJS
- 90 Jadwal Dokter BPJS
- 91 Antrian Online BPJS
- 92 Referensi BPJS
- 93 Mapping BPJS
- 94 Rencana Kontrol BPJS
- 95 Monitoring Klaim BPJS
- 96 Obat Kronis dan Kemo BPJS
- 97 Verifikator BPJS

MODUL INACBG

- 98 Monitoring INACBG
- 99 Dokumen Klaim INACBG

MODUL SATU SEHAT

- 100 Data Referensi
- 101 Mapping data

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

102 Monitoring Bridging Satu Sehat

INTEGRASI SISTEM

103 SISROUTE

104 SIRANAP

105 SIRSONLINE (Laporan RL)

JASA PELAYANAN

106 Setting Jasa Pelayanan

107 Proses Jasa Pelayanan

108 Laporan Jasa Pelayanan

b) Modul Non Pelayanan

KEUANGAN

109 Budgeting

110 Tagihan Klaim Asuransi Pasien

111 Bendahara Penerimaan

112 Bendahara Pengeluaran

113 Akuntansi

MANAJEMEN INVENTORY

114 Usulan Kebutuhan Belanja Barang

115 Pengadaan Barang Gudang

116 Penerimaan Barang Gudang

117 Pengadaan Barang Unit

118 Pengeluaran Barang Gudang

119 Retur Barang Gudang

120 Retur Barang Unit

121 Stock Opname Gudang

122 Stock Opname Unit

123 Kartu Stock Gudang

124 Kartu Stock Unit

MANAJEMEN OPERASI

125 Instalasi Pemeliharaan Sarana RS (IPSRS)

126 Sanitasi

127 Laundry

128 CSSD (Central Sterile Supply Department)

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

MANAJEMEN

- 129 Executive Information System
- 130 Monitoring Pelayanan
- 131 Bed Online
- 132 PPI
- 133 PMKP
- 134 Laporan Mutu
- 135 Laporan – Laporan yang dibutuhkan User

MANAJEMEN USER

- 136 Daftar User
- 137 Manajemen Akses
- 138 Manajemen Otentikasi

- 2) **PIHAK PERTAMA** sebagai pengguna SIMRS Medxa dan **PIHAK KEDUA** sebagai penyedia SIMRS Medxa .

PASAL 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- 1) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat satu sama lain bahwa KSO ini dibuat khusus dan terbatas untuk Pemasangan SIMRS Medxa di Rumah Sakit Otak dan Jantung (RSOJ) Pertamina Royal Biringkanaya, Makassar.
- 2) Proses pelaksanaan KSO yang akan dilakukan oleh **PARA PIHAK** akan mengacu dan sesuai dengan dokumen perjanjian yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4

BIAYA - BIAYA

PIHAK PERTAMA akan membayar jasa biaya Kerja Sama Operasional (KSO) kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat bahwa Nilai Kontrak KSO meliputi :
 - a. **Biaya Sewa Cloud Server, Database Oracle License dan Security System** sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk tiap bulannya di 12 bulan pertama dan sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) untuk tiap bulannya di bulan ke 13 s/d bulan ke 60.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

b. Biaya Tarif Kunjungan per Pasien :

1. Pasien Rawat Jalan dengan jenis :

- 1.1 Tunai & Jaminan : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 1.2 BPJS : Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)
- 1.3 Karyawan RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya : Rp. 0,- (nol rupiah)

2. Pasien Rawat Inap dengan jenis :

- 2.1 Tunai, Jaminan & BPJS : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 2.2 Karyawan RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya : Rp. 0,- (nol rupiah)

c. Biaya Transaksi Non Registrasi dibebankan sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

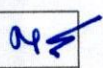
d. Biaya tersebut belum termasuk PPN 11%

e. Biaya Onsite Support 1 (satu) orang yang ditempatkan di RS di 12 bulan pertama masa KSO sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta) nett per bulan.

f. Apabila diperlukan kegiatan implementasi yang membutuhkan kehadiran PIHAK KEDUA ke lokasi kerja PIHAK PERTAMA, maka biaya akomodasi dan transportasi di tanggung oleh PIHAK PERTAMA maksimal sebanyak 2 (dua) petugas, dengan pemberitahuan sebelumnya kepada PIHAK PERTAMA.

- 2) Periode transaksi sebagai dasar penagihan adalah dari tanggal 26 bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 25 bulan berjalan.
- 3) Proses rekonsiliasi data nomor registrasi pelayanan akan dilakukan PARA PIHAK maksimal 5 (lima) hari kalender dimulai dari tanggal 26 untuk tiap bulannya
- 4) Proses penagihan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA akan dilakukan setiap bulannya dari tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh).
- 5) PIHAK KEDUA akan menyerahkan dokumen penagihan berserta **Berita Acara Laik Pakai** dan **Rekap Hasil Rekonsiliasi Registrasi Pelayanan**.
- 6) Pembayaran maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah PIHAK PERTAMA menerima surat tagihan dari PIHAK KEDUA.
- 7) PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab apabila terdapat modul yang masuk dalam ruang lingkup pekerjaan ini dan telah terinstal dan berjalan dengan baik, tetapi PIHAK PERTAMA tidak mengoperasikan modul tersebut karena adanya perubahan kebijakan atau pertimbangan lain diluar dari kewenangan PIHAK KEDUA.
- 8) Pembayaran jasa KSO di transfer ke rekening :

Bank : BCA
Nomor Rekening : 4373304444
Nama Pemegang Rekening : PT. MEDAL DARMA BUANA

Paraf	PIHAK I :	
	PIHAK II :	

PASAL 5

JANGKA WAKTU KSO

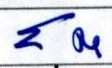
1. **PARA PIHAK** sepakat masa berlaku Kerja Sama ini adalah 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini.
2. Jangka waktu 60 (enam puluh) bulan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) pasal ini, tidak menghalangi **PARA PIHAK** untuk melakukan musyawarah untuk memperpanjang Perjanjian berikutnya, dengan cara menyepakati Perjanjian Tambahan atau Addendum yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini;
3. Apabila salah satu **PIHAK** berkehendak mengakhiri perjanjian sebelum masa berlaku habis maka, **PIHAK** pemohon memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya minimal 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya pembatalan perjanjian.
4. Apabila perjanjian ini tidak diperpanjang maka seluruh data dan informasi terkait **SIMRS** yang ada pada **PIHAK KEDUA** akan diserahkan sepenuhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maksimum 1 (satu) bulan setelah berakhirnya perjanjian.

PASAL 6

PELAKSANAAN KSO

Dalam melaksanakan KSO sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Ayat 2 perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** akan bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan KSO yang dapat mengakomodir kebutuhan **PIHAK PERTAMA** yang terdiri dari :

- 1) Melakukan pengelolaan dan maintenance server **SIMRS** yang terdiri dari :
 - a. Provisioning dan Konfigurasi: Mengatur server cloud, termasuk pengaturan awal, konfigurasi jaringan server, dan pemilihan sistem operasi.
 - b. Penyiapan (setup dan konfigurasi) **SERVER DEVELOPMENT** yang berfungsi untuk kegiatan pengembangan atau kustomisasi produk **SIMRS** dan **SERVER PRODUCTION** yang berfungsi sebagai server operasional **SIMRS RSOJ**.
 - c. Manajemen Sumber Daya: Mengelola sumber daya server, seperti CPU, RAM, dan penyimpanan, untuk memastikan ketersediaan dan kinerja yang optimal.
 - d. Pemutakhiran dan Pemeliharaan : Memastikan bahwa perangkat lunak dan sistem operasi server selalu diperbarui dan diperbaiki.
 - e. Manajemen Backup : Melakukan pencadangan data secara teratur dan memastikan bahwa data dapat dipulihkan dengan baik jika terjadi kehilangan data.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

- f. Manajemen Akses : Mengelola hak akses pengguna dan peran pada server cloud untuk memastikan privasi dan keamanan data.
- 2) Melakukan Instalasi Sistem (Software) dan Kustomisasi Produk :
 - a. Melakukan instalasi modul – modul SIMRS yang disepakati dalam pasal 2
 - b. Melakukan Quick Customize, yaitu penyesuaian modul-modul aplikasi khusus di bagian pelayanan yang berhubungan dengan pasien (form registrasi, format kartu pasien, format kwitansi, form tagihan/billing pasien dan lainnya);
 - c. Trial-Running modul-modul aplikasi dan monitoring keseluruhan sistem (software);
- 3) Melakukan Alih Pengetahuan (Transfer Knowledge) & Serah Terima Sistem sebagai berikut:
 - a. Transfer knowledge terhadap user/pengguna modul-modul SIMRS Medxa di masing-masing bagian;
 - b. Transfer Knowledge terhadap tenaga IT rumah sakit yang akan mengelola SIMRS Medxa dengan pelatihan yang bersertifikat secara berkelanjutan.
- 4) Melakukan kegiatan pendampingan Onsite Support selama 12 bulan

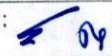
PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- 1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
 1. Menggunakan SIMRS Medxa yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**, sebagaimana yang disepakati dan disetujui sebelumnya sesuai dengan pembiayaan, waktu, jaminan, dan cara pembayaran yang telah disepakati dan disetujui dalam perjanjian ini.
 2. Menolak hasil pekerjaan KSO yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** apabila tidak sesuai dengan hasil gap analisis dan kebutuhan User yang disepakati **PARA PIHAK**.
- 2) **PIHAK PERTAMA** wajib:
 1. Melakukan pembayaran biaya pekerjaan ini sesuai dengan Pasal 4 dalam kontrak perjanjian ini.
 2. Menyediakan staf pemakai SIMRS yang memadai dari sisi jumlah dan pengetahuan untuk dapat mengoperasikan SIMRS.
 3. Menyediakan Unit Kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang ditunjuk dengan SK Direktur dan segala sesuatu yang menunjang pelaksanaan pekerjaan **PIHAK KEDUA**, yang terdiri dari :

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

- a. Ruang kerja untuk Unit Kerja SIMRS PARA **PIHAK**
 - b. 1 (satu) orang yang berfungsi sebagai kepala SIMRS untuk menjadi fasilitator atau PIC bagi **PIHAK KEDUA** selama melakukan pekerjaan termasuk juga sebagai verifikator untuk melakukan seleksi permintaan user terhadap aplikasi SIMRS.
 - c. 1 (satu) orang tenaga fungsional/PIC yang memiliki kompetensi dan wewenang untuk menentukan konsep atau alur bisnis proses pada setiap modul yang akan di implementasikan.
 - d. Tenaga operator atau petugas input data di masing-masing ruangan instalasi.
 - e. Dokumen yang berhubungan dengan modul Akuntansi dan Keuangan berupa Chart Of Account (COA), Mapping Chart Of Account ke Pelayanan, Detail General Ledger, Format Laporan Akuntansi dan keuangan serta dokumen lainnya yang diperlukan oleh modul akuntansi dan keuangan.
 - f. Konsultan Akuntansi yang berfungsi untuk mendampingi dan memberikan arahan kepada **PIHAK KEDUA** dan melakukan monitoring pelaksanaan pekerjaan selama melakukan implementasi modul akuntansi dan keuangan.
 - g. Dokumen terkait infrastruktur hardware dan jaringan yang ada di rumah sakit seperti topologi jaringan, konfigurasi server dan jaringan, informasi akses internet, dokumen alat laboratorium dan radiologi, informasi finger print dan lain sebagainya.
 - h. Menyiapkan semua master data yang diperlukan oleh modul – modul SIMRS sesuai dengan item master data yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK PERTAMA** wajib menyediakan SOP dan manual seluruh unit kerja terkait implementasi modul SIMRS Medxa kepada **PIHAK KEDUA**.
 5. Unit Kerja atau tenaga fungsional termasuk yang diatur dalam ayat (2) nomor 3 huruf B dan C pasal ini akan bertanggung jawab atas pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Medxa, apabila terjadi pergantian pemangku jabatan tersebut maka **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis serta menjamin bahwa sebelum pergantian tersebut dilaksanakan, telah dilakukan serah terima pekerjaan dan tidak menyebabkan perubahan terhadap aplikasi yang telah diinstal.
 6. Segala macam bentuk koordinasi yang terkait dengan Sistem Integrasi dengan pihak eksternal di luar **PIHAK KEDUA** dilakukan dan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
 7. Segala biaya untuk melakukan kegiatan yang dilakukan ditempat **PIHAK PERTAMA** termasuk transportasi, akomodasi, pertemuan, training transfer knowledge, rapat evaluasi dan lain sebagainya menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA**.
 8. **PIHAK PERTAMA** menjaga hasil pekerjaan **PIHAK KEDUA** dari segala macam tindakan yang tidak sah, seperti memperbanyak dan atau membuat salinan.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

PASAL 8

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1) **PIHAK KEDUA** berhak :

1. Menerima pembayaran biaya pelaksanaan KSO ini sesuai dengan Pasal 4 dalam kontrak perjanjian ini.
2. Menerima segala dokumen dan penunjang lainnya untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dicantumkan pada Pasal 6 perjanjian ini.
3. Menolak pekerjaan yang diperintahkan oleh **PIHAK PERTAMA** apabila tidak sesuai dengan ruang lingkup dan Gap analisis.

2) **PIHAK KEDUA** wajib :

1. Melaksanakan pekerjaan KSO sesuai jadwal yang disepakati dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga hasil pekerjaannya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Menyediakan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit sesuai hasil Gap Analisis
3. Mengakomodir kebutuhan integrasi dengan pihak eksternal yang masih berkaitan dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 9

JAMINAN KERAHASIAAN DATA

- 1) **PIHAK KEDUA** menjamin kepada **PIHAK PERTAMA** atas segala tuntutan dari pihak lain terhadap pekerjaan yang dibuat atau dihasilkan dan dipergunakan oleh **PIHAK PERTAMA**. Sebaliknya **PIHAK KEDUA** wajib menjaga kerahasiaan semua informasi yang ada di **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Jaminan tersebut di atas tidak berlaku untuk perbaikan atau pemeliharaan yang disebabkan karena modifikasi dan perbuatan-perbuatan oleh **PIHAK PERTAMA** pada Perangkat Lunak (Software) atau setiap komponennya yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
- 3) **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa produk yang diaplikasikan dan dikembangkan oleh **PIHAK KEDUA** tidak akan diberikan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari **PIHAK KEDUA**.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

PASAL 10

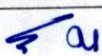
WANPRESTASI

- 1) Dalam hal terjadi cedera janji karena kelalaian dalam melaksanakan perjanjian ini, baik oleh **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**, maka **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan lebih dahulu saling mengingatkan dengan teguran tertulis. Berdasarkan teguran, **PARA PIHAK** melakukan musyawarah untuk mencari pemecahan yang adil, termasuk memutuskan cara dan jenis kompensasi yang diberikan kepada pihak yang dirugikan.
- 2) Dalam hal terjadi keterlambatan pelaksanaan Go Live dari tanggal dan lingkup pekerjaan yang telah disepakati, yang diakibatkan sepenuhnya oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda penalty sebesar 1/1000 (satu perseribu) perhari, dengan sanksi maksimum sebesar 5% (lima perseratus) dari Invoice pertama setelah GoLive. Penalty atau denda ini tidak berlaku kepada **PIHAK KEDUA** apabila keterlambatan ini oleh **PIHAK PERTAMA** yang belum siap dalam melakukan implementasi aplikasi SIMRS.
- 3) Dalam hal masa Down Time melebihi ketentuan batas waktu 2 x 24 jam pada hari kerja karena kelalaian **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** bersedia dikenai sanksi administratif berupa pemotongan atas imbalan bulanan untuk setiap 2 x 24 jam berikutnya, sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah pengembalian nilai investasi bulan berjalan dengan sanksi maksimum 5% (lima perseratus), kecuali untuk keadaan FORCE MAJEURE.

PASAL 11

INDIKATOR MUTU SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk memprioritaskan Mutu dalam hal SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT Medxa di Rumah Sakit Otak dan Jantung (RSOJ) Pertamina Royal Biringkanaya, Makassar.
2. Indikator Mutu yang tercantum dalam klausul dijadikan sebagai indikator penilaian perpanjangan Perjanjian Kerjasama.
3. Evaluasi Perpanjangan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa Perjanjian Kerjasama berakhir.
4. Adapun Indikator Mutu yang disepakati **PARA PIHAK** untuk di evaluasi antara lain :
 - a. Kesesuaian Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dengan hasil Gap Analisis.
 - b. Ketepatan waktu pengerjaan Kustomisasi SIMRS berdasarkan jadwal yang disepakati.
 - c. Terjaminnya kebutuhan integrasi oleh **PIHAK KEDUA** yang masih berkaitan dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.
 - d. Ketepatan waktu penanganan masa Down Time (2 x 24 jam) pada hari kerja, Jika terjadi keterlambatan maka kompensasi dibahas bersama **PARA PIHAK**.
 - e. Terjaminnya kerahasiaan semua informasi yang ada di **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA**.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

- f. Penanganan penyelesaian komplain dari **PARA PIHAK** kurang dari 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam.
- g. Waktu penyelesaian komplain pada poin f disepakati bersama **PARA PIHAK**.
- h. Kepuasan **PIHAK PERTAMA** atas pelayanan yang diberikan **PIHAK KEDUA** minimal 80%.

PASAL 12

FORCE MAJEUR

- 1) Di dalam suatu keterlambatan atau kegagalan memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini oleh salah satu pihak yang disebabkan oleh karena tindakan atau dapat ditimbulkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kemampuan **PARA PIHAK**, seperti: pemogokan, embargo, kerusakan, pertempuran, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, gempa bumi, dan segala macam bencana lainnya yang menyebabkan keterlambatan atau kegagalan itu, maka pihak yang bersangkutan dilindungi oleh hukum dan tidak wajib mengganti kerugian atas tuntutan pihak lainnya.
- 2) Apabila di dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan dalam peraturan moneter pemerintah yang mengakibatkan kenaikan harga material dan biaya pekerja yang mencolok sehingga menimbulkan kerugian bagi **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan pertimbangan kebijaksanaan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan bahwa keputusan mengenai kebijaksanaan tersebut ada di tangan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 13

PENYELESAIAN SENGKETA

- 1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul sengketa di antara **PARA PIHAK**, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah terlebih dahulu.
- 2) Apabila dengan cara musyawarah tidak tercapai kata sepakat, maka sengketa diselesaikan dengan cara mediasi dan rekonsiliasi.
- 3) Apabila dengan cara-cara tersebut di atas **PARA PIHAK** tidak juga menemukan titik tengah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui proses secara litigasi sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 14

INTEGRITAS PERJANJIAN

- 1) Perjanjian ini, beserta seluruh lampiran-lampiran, perubahan-perubahan ataupun tambahan-tambahan yang sah termasuk risalah klarifikasi & negosiasi teknis dan biaya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, merupakan satu kesatuan dari dan tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

- 2) Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di tempat masing-masing.

PASAL 15

KORESPONDENSI

- 1) Segala surat menyurat yang berkaitan dengan **PARA PIHAK** akan ditujukan dengan alamat sebagai berikut :

- a. Apabila ditujukan kepada **PIHAK PERTAMA** atau Rumah Sakit Otak dan Jantung (RSOJ) Pertamina Royal Biringkanaya, maka dialamatkan kepada:

Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya.

Jl. Pajjaiang, Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90241

PIC PIHAK PERTAMA :

1. Nama : Indra Prasetya
Bagian : ICT
No. Hp : 081242098529

2. Nama : Muhammad Iskandar Zulkarnain
Bagian : Finance
No. Hp : 081255588138

- b. Apabila ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** atau PT MEDAL DARMA BUANA, maka dialamatkan kepada :

PT MEDAL DARMA BUANA

Grand Galaxy City Blok RRG 9 No. 21-23, Kel. Jakasetia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat.

PIC PIHAK KEDUA :

1. Nama : Setyadi Sembriatmo
Bagian : Project Manajer Implementasi SIMRS
No. Hp : 08562324033
2. Nama : Asep Heri
Bagian : Business Development
No. Hp : 081220970785

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

- 2) Segala surat menyurat yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengirim.
- 3) Apabila terjadi perubahan alamat untuk korespondensi oleh salah satu PIHAK di Indonesia, maka perubahan alamat untuk korespondensi itu harus diberitahukan secara tertulis sebelumnya kepada PIHAK lainnya.

PASAL 16

PERUBAHAN

- 1) **PARA PIHAK** sepakat bahawa setiap perubahan didalam perjanjian ini hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2) Usui perubahan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) tersebut diatas harus dilakukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- 3) Perubahan-perubahan dimaksud pada pasal 16 ayat (1) tersebut diatas setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam satu *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini disetujui dan dibuat, serta ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan dihadiri saksi-saksi yang dikenal oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

Rumah Sakit Otak dan Jantung (RSOJ)
Pertamina Royal Biringkanaya


dr. Muhammad Ahsan, MARS
Direktur

PIHAK KEDUA

PT Medal Darma Buana


MEDABU
Lukman Hakim
Direktur

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :